МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2023 оны 11 дугаар сарын 08 № 03/24 Улаанбаатар хот

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГА
А.СҮХБОЛД ТАНАА

Комисст ирүүлсэн гомдлын мөрөөр Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын ажилтнуудын Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээ, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрх, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт хүчирхийллийг хориглосон зохицуулалтын хэрэгжилтэд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, мөн хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн 2023 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр хяналт шалгалт зохион байгууллаа.

Хяналт шалгалтыг тус байгууллагын албан хаагчдаас санал асуулга авах, тэдэнтэй ганцаарчилсан болон бүлгийн ярилцлага хийх, холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар авах, баримт материалыг гаргуулан авч дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт "...улс төрийн үзэл бодол, үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн ... гадаад төрхөөр нь шууд, эсхүл шууд бусаар ялгаварлан гадуурхах, эрхийг нь хязгаарлах, давуу байдал олгохыг хориглоно" мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.2 дахь заалтад "хэл амаар доромжлох, нэр төр, алдар хүндийг гутаах" мөн хуулийн 7.1.3 дахь заалтад "энэ хуулийн 6.1 дэх хэсэгт заасан хориглосон үндэслэлээр ялгаварлан гадуурхах, бие махбод, сэтгэл зүйн дарамт, бэлгийн дарамт үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэх, заналхийлэх замаар ажлын байрны тэвчишгүй орчныг үүсгэх" -ийг тус тус хориглосон.

Хяналт шалгалтын хүрээнд тус Засаг даргын Тамгын газрын ажилтнууд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ажлын байрны дарамтад өртдөг эсэхийг санал асуулгаар тодруулахад 44.7 хувь тийм, 55.3 хувь нь үгүй гэж хариулсан бөгөөд "Тийм" гэсэн хариулалтын дийлэнх нь Тамгын газрын дарга Л.Санжийжамцын зүгээс гэсэн байна. Энэ байдлыг ганцаарчилсан ярилцлагаар тодруулахад "Л.Санжийжамц даргын зүгээс албан хаагчдыг хэн, хаана, юу хийж байгааг хянадаг, хоорондоо энгийн яриа өрнүүлэх,хэнтэй харилцах, харилцахгүй байхыг заадаг, хязгаарладаг, өөрт нь таалагдахгүй зан байдал гаргасан албан хаагчийн үнэлгээг бууруулдаг, хийсэн ажлыг бодитой үнэлдэггүй, шүүмжлэх, загнах хэлбэрээр удирддаг" гэсэн хариултыг нийтлэг байдлаар өгсөн байна.

150060347

Үүнээс үзэхэд Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Л.Санжийжамц нь нэр бүхий хүмүүсийг ялгаж харьцаж, ялгаатай байдал үүсгэдэг, ажилтнуудыг хянах замаар ажлын байрны дарамтын шинжтэй үйлдэл үзүүлдэг болох нь тогтоогдож байна.

2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.6, мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэгт "Ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгаж, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх үүрэгтэй", Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх заалтад "ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгах" гэж заасан. Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2023 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/22 дугаар тушаалаар байгууллагын "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ыг шинэчлэн батлажээ. Тус журамд дүн шинжилгээ хийхэд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд жендэрийн ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байлгах, дарамт, хүчирхийлэл бэлгийн дарамтыг хориглох талаар Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 дахь заалт болон Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан үүргийг хүлээнэ гэж оруулж өгсөн боловч гомдлыг ямар механизмаар хэрхэн шийдвэрлэх талаар нарийвчилсан журмыг тусгаагүй, хөдөлмөрийн дотоод журмыг ажилтан албан хаагч нарт харагдахуйц газарт байршуулаагүй байна.

Тамгын газрын ажилтан, албан хаагчдаас авсан санал, асуулгын "Хэрэв та ажлын байранд ялгаварлан гадуурхагдах болон бэлгийн дарамтад өртвөл энэ талаар дээд шатныхаа байгууллага, албан тушаалтан, бусад холбогдох байгууллагад гомдол гаргах боломжтой юу?" гэсэн асуултад "Үгүй" гэсэн хариултын дийлэнх нь "хаана хэнд хандахаа мэдэхгүй, нууц алдагдана, дарамт шахалт их, хандсан ч нэмэргүй эрх зүйн орчин байхгүй, хамт олны дунд нэр хүндгүй болно" гэж хариулжээ.

Үүнээс үзэхэд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэгт заасан ажил олгогчийн ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх үүргийн хэрэгжилт хангалтгүй байна.

3. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2.3 дахь заалтад "мэдээллийн эзнээс зөвшөөрөл авахдаа энэ хуулийн 8.2 дах хэсэгт "мэдээллээр хангах, мэдээлэл цуглуулж байгаа зорилго, үндэслэлийг мэдээллийн эзэнд ойлгомжтой, тодорхой тайлбарлах", 18 дугаар зүйлийн 18.2 дахь хэсэгт "хуульд нийцүүлэн мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах журам баталж, мөрдүүлэх" гэж заасан. Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дотор болон гадна талд дүрс бичих төхөөрөмжтэй (камер) боловч хуульд нийцүүлэн мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах ашиглах журам баталж мөрдүүлээгүй, дуу-дүрс бичих төхөөрөмж дэлгэцийн хамт Тамгын газрын дарга Л.Санжийжамцын өрөөнд байрлалтай, албан хаагчдын хаана, хэнтэй уулзаж байгаа болон хаашаа гарах зэргийг шууд харах, хянах боломж бүрдсэн байгаа нь хүний эрхийн зарчимд нийцэхгүй байна.

4. Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.3.1, 11.4.2-т ажил олгогчийн үүргийг тус тус заасан. Тус байгууллага 2023 онд "Төрийн албан

хаагчийн сургалт" хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлж байгаа боловч ажлын байрны дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх агуулга бүхий сургалт тусгаагүй байна. Хяналт шалгалтын хүрээнд Тамгын газрын ажилтан, албан хаагчдаас "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид байх эрхийн талаар мэдлэг олгох сургалтыг танай байгууллагаас албан хаагчдад зохион байгуулсан?" эсэхийг санал асуулгаар тодруулахад оролцогчдын 40 хувь нь үгүй гэж хариулжээ. Үүнээс үзэхэд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт болон дарамт хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, энэ талын мэдлэг олгоход чиглэсэн сургалтыг тогтмол шинэчилсэн агуулгын хүрээнд зохион байгуулах нь зүйтэй байна.

5. Алба хаагчдын Нийгмийн баталгааг хангах, төрийн албан хаагчийн сургалт зохион байгуулах арга хэмжээний 2023 оны төлөвлөгөөг гарган ажиллаж байгаа боловч Удирдлагын академийн 2023 оны 08 дугаар сарын 23-ны 08/118 дугаар албан бичгийн хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын "Сургалтад хамруулах албан хаагчдын мэдээллийг ирүүлэх" тухай 2023 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн 03/5370 дугаар албан бичгийг нийт албан хаагчдад ямар байдлаар мэдээлэл хүргүүлсэн талаарх тодорхой баримт бичиг байхгүй байна. Зөвхөн Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 2023 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 03/5440 дугаар албан бичгийг Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын фейсбүүк хуудсанд "А.Золзаяа" гэх хаягаас нэг удаа байршуулсан постоос өөр мэдээлэл байхгүй байна. Цаашид хүний нөөцийн асуудалтай холбоотой мэдээллийг албан хаагчдад ил тод, тэнцвэртэйгээр хүргэх, удирдлагаас гарсан шийдвэрийн үндэслэлээ тодорхой танилцуулах зэрэг нээлттэй, ил тод ажиллах нь аливаа тэгш бус харилцаа хандлага, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үндэс болно.

Иймд дээрх тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тамгын газрын дарга Л.Санжийжамцад хууль, журамд заасны дагуу хариуцлага тооцох;
2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэгт заасан ажил олгогчийн ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх үүргийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, энэ хүрээнд тодорхой арга хэмжээг зохион байгуулах;
3. Хөдөлмөрийн дотоод журмыг Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт үндэсний хороо, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2021 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/107, А/02, 202, 02/009 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралтаар хамтран батлсан "Үлгэрчилсэн заавар"-тай нийцүүлэн, ажилтнуудын саналыг тусгаж шинэчлэн баталж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах;
4. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлд заасан дууны, дүрсний, дуу-дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж (камер) ашиглах тухай дотоод журмыг Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуульд нийцүүлэн баталж мөрдүүлэх, гарсан зөрчлийг арилгах;
5. Хөдөлмөрлөх эрх, жендэрийн эрх тэгш байдал зэрэг хүний эрхийн сэдвээр, орон нутгийн онцлогт тохирсон хүний эрхийн эрхийн мэдлэг, шинэлэг агуулга бүхий сургалт, сурталчилгааны үйл ажиллагааг нийт ажилтнууд болон удирдах албан тушаалтан дунд зохион байгуулах;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасны дагуу Шаардлагын мөрөөр холбогдох арга хэмжээ авч, мөн зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ